

《【문제1.1】 민사소송법의 법적 성격에 대해 논하시오. (25점)》

<문제1.1> 민사소송법의 법적 성격

I. 서론

- 법은 그 규율 대상과 목적에 따라 사법(私法)과 공법(公法)으로 구분된다. 사법은 사인 간의 평등한 관계를 규율하며 사적 자치의 원칙이 지배하는 영역인 반면, 공법은 국가와 개인 간의 수직적 관계나 공공의 이익을 규율하는 영역이다. 민사소송법은 사적인 권리관계를 확정하고 실현하는 절차를 다루지만, 그 절차를 주재하는 주체는 국가기관인 법원이다. 이하에서는 민사소송법이 사법과 공법 중 어느 영역에 속하는지, 그리고 그 근거가 무엇인지에 대하여 구체적으로 검토한다.

II. 민사소송법의 공법적 성격

1. 공법과 사법의 구별 기준

- 법의 분류에서 공법은 국가 조직, 공공단체와의 관계, 국가 권력의 행사를 규율하는 법을 의미한다. 사법은 개인의 경제적 활동이나 가족 관계 등 사적 영역을 규율한다. 민사소송법이 규율하는 민사소송절차는 사법상의 권리를 실현하기 위한 것이지만, 그 과정에서 국가의 사법권(司法權)이 개입한다는 점에서 독특한 위치를 점한다.

2. 국가기관인 법원의 개입

- 민사소송은 국가의 사법권(司法權) 행사 과정이다. 사인이 스스로의 힘으로 권리를 쟁취하는 자력구제는 원칙적으로 금지되며, 오직 국가가 설치한 법원을 통해서만 법적 분쟁을 해결할 수 있다. 법원은 국가의 통치권 중 하나인 사법권(司法權)을 행사하는 공공기관이며, 민사소송법은 이러한 공공기관의 직무 수행 절차를 규정하므로 공법에 해당한다.

3. 강행법규적 성격

- 사법(私法)인 민법이나 상법은 사적 자치의 원칙에 따라 당사자의 합의가 법규보다 우선 적용되는 임의법규적 요소가 많다. 그러나, 민사소송법은 국가가 공정한 재판을 보장하기 위해 설정한 절차법이므로, 당사자의 합의로 절차를 마음대로 변경할 수 없는 강행법규적 성격이 강하다. 이러한 강행성은 공법의 일반적인 특징이다.

III. 민사소송법의 절차법적 성격

1. 실체법과 절차법의 구분

- 법은 그 내용에 따라 실체법과 절차법으로 나뉜다. 민법, 형법 등은 권리와 의무의 발생, 소멸을 다루는 실체법이며, 민사소송법, 형사소송법 등은 그러한 실체적 권리를 실현하는 순서와 방법을 규정하는 절차법이다. 민사소송법은 전형적인 절차법으로서 공정한 재판 절차를 유지하는 데 그 본질이 있다.

2. 소송계속과 판결의 효력

- 민사소송법은 소를 제기하고, 변론을 진행하며, 판결을 내리고, 그 판결이 확정되는 일련의 역동적인 과정을 규율한다. 판결의 효력 중 하나인 기판력은 국가가 내린 최종적인 판단에 대하여 다시 다투지 못하게 하는 강력한 법적 힘을 부여하는데, 이는 사법(私法)상의 합의와는 차원이 다른 국가 공권력의 산물이다.

IV. 민법과의 관계 및 차이점

1. 사법(私法)의 실현을 위한 수단

- 민사소송법은 실체법인 민법의 권리를 확정하고 강제적으로 실현하기 위한 도구적 역할을 수행한다. 민법이 어떤 권리가 있는가를 다룬다면, 민사소송법은 그 권리를 어떻게 증명하고 실현하는가를 다룬다. 이러한 관계 때문에 과거에는 민법의 부속물처럼 취급되기도 했으나, 현대 법학에서는 소송절차 고유의 논리와 목적을 인정하여 독립된 법 영역으로 간주한다.

2. 소송법적 효과와 실체법적 효과의 분리

- 민사소송법상 행해지는 소송행위는 민법상의 의사표시와 구별된다. 예를 들어, 소송상 화해는 소송을 종결시키는 공법적 효과를 가짐과 동시에 당사자 간의 사법상 계약이라는 측면도 지닌다. 하지만, 절차의 안정성을 위해 소송행위에는 민법상의 착오나 사기·강박, 비진의 등의 의사표시 규정을 그대로 적용하지 않는 것이 원칙이다. 이는 민사소송법이 민법과는 다른 독자적인 공법 체계를 구축하고 있음을 보여준다.

V. 결론

- 민사소송법은 사법(私法)상의 권리관계를 다루는 소송을 규율하지만, 그 법적 성격은 명백히 공법(公法)에 해당한다. 사법권(司法權)이라는 국가 통치권의 행사 절차를 규정하고 있으며, 법원이라는 국가기관과 소송 당사자 간의 관계를 규율하기 때문이다. 따라서 민사소송법은 국가 법 질서 내에서 공법 중에서도 절차법의 영역을 담당하며, 실체법인 민법을 실현하는 필수적인 보완 장치로서 기능한다. 결론적으로 민사소송법은 사법의 실현을 목적으로 하는 공법이라고 정의할 수 있다.